

1500935-27.2020.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... apurado que trava-se de produto de roubo ocorrido no mesmo dia, conforme boletim de ocorrência nº 1524/2020. Quanto ao caminhão-trator, foi verificado que o mesmo ostentava placas adulteradas, sendo que pela numeração do chassi constataram que se tratava do caminhão de placas ATB-5758/Foz do Iguaçu, produto de roubo conforme boletim de ocorrência nº 982/2020 da Delegacia de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, 1º andar - Sala 417-419 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9047 - E-mail: sp24cr@tjsp.jus.br

1500935-27.2020.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500935-27.2020.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SANDRO REGIO DO NASCIMENTO e outro

Vistos.

Controle - 744/2020

IDELVAN VIVALDO COUTINHO e SANDRO REGIO DO NASCIMENTO estão sendo processados incursos no artigo 180, caput, por duas vezes, c.c. artigo 29 e artigo 70, todos do Código Penal, nos termos da denúncia, segundo a qual "[...] em data incerta, porém entre 20 de maio de 2020 e 06 de junho de 2020, na vigência do estado de calamidade provocado pela pandemia causada pelo vírus COVID-19, nesta cidade e Comarca, IDELVAN VIVALDO COUTINHO (qual. a fls. 19), SANDRO REGIO DO NASCIMENTO (qual. a fls. 20), de comum acordo e unidade de desígnios, adquiriram, receberam e passaram a conduzir, em proveito próprio, coisas que sabiam serem produtos de crime, consistente em um caminhão-trator, de placas ATB5758/Foz do Iguaçu, cor branca, pertencente a Transportadora Binacional Ltda., representada por Claudio Domingos Lovi. Consta ainda que, no dia 06 de junho de 2020, no período compreendido entre 11h00min e 17h00min, na vigência do estado de calamidade provocado pela pandemia causada pelo vírus COVID-19, nesta cidade e Comarca, IDELVAN VIVALDO COUTINHO (qual. a fls. 19) e SANDRO REGIO DO NASCIMENTO (qual. a fls. 20), de comum acordo e unidade de desígnios, adquiriram, receberam e passaram a conduzir e transportar, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produto de crime, consistentes em uma

carreta dupla bitrem, de placas BEA1I52 e BEA8B61, além da carga correspondente a 21 (vinte e um) refrigeradores da marca Consul, pertencentes a TLG Transportes e Logística Ltda., representada por José Nilson dos Santos. Consoante se logrou apurar, nas condições de tempo e lugar descritos no registro de ocorrência nº 982/2020 da Delegacia de Polícia de Embu das Artes, no dia 20 de maio de 2020, Cláudio Domingos Lovi, teve subtraído, por elementos desconhecidos, mediante emprego de arma de fogo e restrição de sua liberdade, o caminhão-trator branco, placas ATB5758/Foz do Iguaçu. Além disso, conforme o apurado no registro de ocorrência nº 1524/2020 da Delegacia de Polícia de Itapeverica da Serra, no dia 06 de junho de 2020, por volta das 11:00 horas, José Nilson dos Santos teve a carreta-bitrem, de placas BEA1I52 e BEA8B61, bem como toda a carga que transportava, consistente em 21 (vinte e um) refrigeradores da marca Consul, subtraídos, mediante grave ameaça mediante emprego de arma de fogo e restrição de sua liberdade, por elementos desconhecidos. No dia 06 de junho de 2020, por volta das 17h00min, policiais civis componentes da Equipe Laser 39, realizavam diligências visando coibir o furto, roubo e receptação de cargas, quando receberam informações de que, na Estrada de Itapeverica, altura do nº 8075, Embu Mirim, dois indivíduos se reuniriam para transbordo de uma carga de geladeiras roubadas. Os policiais diligenciaram até o local e avistaram, estacionada na via pública, a carreta dupla bitrem, de placas BEA1I52 e BEA8B61, além do caminhão-trator, de placas KAR7485, sendo que ao lado encontravam-se dois indivíduos, os quais foram abordados e identificados como sendo IDELVAN VIVALDO COUTINHO e SANDRO REGIO DO NASCIMENTO. Indagados, os indivíduos informaram que foram contratados, momentos antes, por um elemento desconhecido, para auxiliarem no transbordo da carga, sendo que o motorista do caminhão que os contratou não se encontrava no momento. Em averiguação à carreta dupla bitrem, os policiais encontraram em seu interior 21 (vinte e um) geladeiras da marca Consul, 20 (vinte) unidades na primeira carreta e 1 (um) unidade na segunda carreta, sendo apurado que trava-se de produto de roubo ocorrido no mesmo dia, conforme boletim de ocorrência nº 1524/2020. Quanto ao caminhão-trator, foi verificado que o mesmo ostentava placas adulteradas, sendo que pela numeração do chassi constataram que se tratava do caminhão de placas ATB-5758/Foz do Iguaçu, produto de roubo conforme boletim de ocorrência nº 982/2020 da Delegacia de Polícia de Embu das Artes, tendo como vítima Cláudio Domingos Lovi [...]. " A materialidade delitiva consta em boletim de ocorrência de fls. 7/10, boletins de ocorrência referentes ao roubo às fls. 02/04 e 05/6, auto de exibição e apreensão de folhas 25/26 e auto de entrega de fls. 60/61.

Recebida a denúncia, citados os réus e rechaçado sumário decreto absolutório, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A prova oral concluída ao longo do contraditório, aliada à materialidade delitiva, expõe as circunstâncias de apreensão dos bens subtraídos em tempo exíguo às apreensões, com inequívoca demonstração de que foram adquiridos e recebidos pelo corréu Sandro, plenamente conhecedor da origem espúria.

Nesse sentido, os policiais civis militares Rubens Nero do Nascimento e Edson Alves Ribeiro relataram terem recebido informação de que uma carreta com geladeiras que haviam sido roubadas estaria estacionada na via pública para o descarregamento da carga. Ao chegarem no local, os depoentes visualizaram dois homens encostados nas carretas bitrens e justificavam-se aos depoentes afirmando que seriam contratados para o carregamento (chapa). Pela numeração do chassi já se apurou que tinham sido roubadas. Na primeira carreta havia uma geladeira e, na segunda, vinte delas, todas produtos de roubo. Instados os réus ao apontamento sobre o autor da contratação, afirmaram a ausência de qualquer dado de identificação. Segundo os depoentes, o responsável pelo transporte das geladeiras no momento da subtração, por ocasião da abordagem, ainda estava para registrar o respectivo registro policial.

As narrativas policiais são corroboradas pelos registros policiais nos quais se registra a subtração de uma das carretas (caminhão-trator, de placas ATB5758/Foz do

Iguaçu, cor branca, pertencente a Transportadora Binacional Ltda.) dez dias anteriores à abordagem e, de uma segunda carreta e refrigeradores (caminhão-trator, de placas ATB5758/Foz do Iguaçu, cor branca, pertencente a Transportadora Binacional Ltda e, vinte e um refrigeradores da marca Consul, pertencentes a TLG Transportes e Logística Ltda), respectivamente, a subtração da primeira carreta ocorrida em 20 de maio de 2020 e, a subtração da segunda carreta e refrigeradores ocorrida no mesmo dia da abordagem, em 06 de junho de 2020.

Soma-se à exiguidade de tempo desde a subtração à apreensão, o fato de que uma das vítimas teve sua liberdade restrita e, por ocasião da abordagem policial, ainda estava por formalizar a comunicação policial, bem como, a ausência de qualquer indicativo por parte do correu Sandro e seu colaborador sobre as condições da contratação alegada.

Nesse sentido, ao contrário do que narraram os policiais, o corréu Sandro alegou em juízo que estava no local porque trabalha como chapa (via pública) e, na data do fato, um senhor teria estacionado um caminhão ao chamar o interrogando e outro senhor para descarregar a carga na região de Osasco. O interrogando iria com aquela pessoa para descarregar a mercadoria. Mas, antes, o solicitante teria ido a uma churrascaria comprar um cigarro e tomar café e, após quatro minutos de sua saída, policiais realizaram a abordagem. O interrogando teria passado as características do suposto solicitante aos policiais e não fora encontrado. Trata-se de uma churrascaria na qual o interrogando é conhecido porque ali compra suas refeições. Esse é o quadro probatório.

Os depoimentos policiais se mostram autênticos, sinceros e pautados no estrito cumprimento do dever legal ao se reportarem ao comportamento adotado pelo réu, mais precisamente, com evasivas justificativas quando instado a indicar o responsável pela contratação alegada.

Perfil policiais autênticos, mostram-se desprovidos do intento de injusta incriminação, mais a se reforçar esse entendimento ao se constatar ter o réu se calado perante a Autoridade Policial, deixando de dar a versão como a ofertou em juízo. Segundo alegou, era frequentador da churrascaria em razão da profissão de chapa que exercia no local e, portanto, prova de nenhuma dificuldade deixou de trazer ao juízo.

Em contrapartida, a ação policial se mostra pautada, com exclusividade, no estrito cumprimento do dever legal e, ao final, reúnem-se circunstâncias fáticas, no tempo e espaço, somente compatíveis ao prévio conhecimento pelo réu sobre a origem espúria do bem.

De igual maneira, as condições pessoais do agente não lhe permitiam nem mesmo a ausência de desconfiança acerca da ilicitude sobre a carga, mormente, estando em liberdade, quando de sua prisão por estes autos, a responder por crime de receptação (certidão de folha 137) e condenado antes por roubo duplamente majorado (certidão de folha 261).

Desse modo, autoria e materialidade amplamente respaldada no contexto probatório concluído em sede do contraditório e, culpabilidade do agente.

Afasto, porém, a causa genérica de aumento de pena relativa ao estado de pandemia porque não há comprovado o melhor aproveitamento à conduta criminosa em decorrência do estado de exceção, sob pena de se configurar a responsabilização penal objetiva, não admitida em nosso ordenamento jurídico.

Afasto a continuidade delitiva pela ausência de efetiva demonstração de que o recebimento das carretas pelo réu tivesse sido em contexto diverso e que lhe assegurasse ciência sobre a diversidade de crimes correspondente a cada qual das mercadorias.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno SANDRO REGIO DO NASCIMENTO incurso no artigo 180 caput do Código Penal, afastando-se a continuidade delitiva (artigo 71 caput do Código Penal) e, artigo 61 inciso II alínea 'j' do Código Penal, ambas, com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Passo a dosar as penas -

RODRIGO DO NASCIMENTO -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 01 ano e 02

meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base em razão de antecedente criminal consistente em condenação por crime de roubo (certidão de folha 261).

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária à entidade assistencial, a serem delineadas em sede de execução penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 02 de março de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Juíza de Direito